رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/٩هـ

## المَوضُوعَاتُ

**تعليم - معلم - قرارات وظيفية - نقل - نقل خارجي - حذف طلب النقل - بدء المفاضلة من جديد - عدم تفعيل طلب النقل - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إعادة ترتيبه في حركة النقل الخارجي إلى ما كان عليه قبل حركة النقل الأخيرة - تضمن النظام آلية وضوابط حركة النقل، وذلك بحذف طلب النقل الخارجي لشاغل الوظيفية التعليمية؛ إذ تحقق له النقل على رغبته الأولى، أو لم يقم بتفعيل طلبه للعام الحالي - الثابت استبعاد المدعي من حركة النقل كلياً؛ لعدم استكماله طلب النقل بتحديث بياناته - عدم صحة استبعاد المدعي كلياً من حركة النقل، وعدم إبقائه بالترتيب الذي وصل إليه، إذ لا يفهم من ضوابط وآلية النقل الخارجي حذف طلب النقل كلياً في حال عدم تفعيله خلال مدة ثم بدء المفاضلة من جديد - تقرير محكمة الاستئناف بأن البين من الخطوات الإجرائية أن الحذف يكون للطلب في العام ذاته الذي لم يستوف فيه إجراءات تقديم الطلب، ولا يمتد إلى تغيير المركز القانوني الذي حصل عليه المدعي بالأقدمية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

## مُستَندُ الحُكمِ

- تعميم نائب وزير التعليم رقم (٦١٠٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥هـ، بشأن الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والخارجي للعام الدراسي ١٤٤١هـ.

## الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدم به المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والمتضمنة: أن المدعي يعمل معلماً في أحد المدارس التابعة لها، وقد أتاحت المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ فتح النظام لحركة النقل الخارجي فتقدم على الحركة ومعه رسالة نصية من نفس النظام تفيد بدخوله لتحديث البيانات بتاريخ ١٤٤١/٦/١١هـ، وبعد أن أتمم عملية التحديث، لم يظهر له في النظام أيقونة (الإقرار والموافقة)، والتي تقول المدعى عليها إنها أحد متطلبات الدخول في الحركة، ومع ذلك قام بحفظ البيانات بعد تحديثها؛ مما يؤكد رغبته بالدخول في الحركة، وبعد أسبوع من إغلاق النظام دخل مرة أخرى إلى نظام نور، ولم يجد أي بيانات له في الدخول في الحركة. وأوضح أن عدم دخوله في الحركة يعني استبعاده نهائياً عن المفاضلة في حركة النقل الخارجي، وإلغاء كل سنوات خدمته في التعليم (١٠ سنوات) ليبدأ من جديد في أخذ رقم على الدخول في الرغبات، وهذا كما لا يخفى على الدائرة ضرر جسيم لا يجوز

تحميله للمدعي، لاسيما وسببه خطأ تقني في نظام المدعى عليها كما سيأتي. عند ذلك تقدم بشكوى عبر برنامج تواصل التابع لوزارة التعليم بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ برقم (٤٢٨١١٤) ليقين المدعي بوجود خطأ تقني لديهم كون أيقونة الإقرار لم تظهر، وقد تم الرد على المدعي بتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ بما مفاده: (أنه تم إغلاق النظام، ولا يوجد أي خطأ من قبل النظام) فأجاب على التذكرة بتاريخ ١٤٤١/٨/١٧هـ برفض النتيجة التي ذكروها، وأن دخوله لتحديث البيانات دليل واضح برغبته بالدخول في الحركة، وعدم إضاعة السنوات الماضية من عمله. وبعد ذلك توجه لمقر المدعى عليها الرئيس وتقدم باعتراض خطي لدى مكتب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتاريخ ١٤٤١/٧/٨هـ، وقيد برقم (٨٩٨٨٩) فتم تحويله إلى الإدارة العامة لشؤون المعلمين والتي جاءت المشكلة منها أساساً، فتم الرد عليه من قبلهم بما مفاده: (تمت دراسة طلبكم، ونعتذر عن تحقيقه وفق الأنظمة والتعليمات والضوابط). وبعد ذلك تقدم بخطاب لمعالي نائب وزير التعليم في تاريخ ١٤٤١/٧/٨هـ ورقم (٩٠٣٥٩) (ولم يتلقَ منه رداً حتى هذه اللحظة)، مع العلم بأنه حاول مقابلة مدير شؤون المعلمين، إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً سماع ما لديه. ثم إنه في تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ تم تقديم خطاب تظلم لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فيما يخص هذا الموضوع ولم يصله أي رد على الخطاب حتى تاريخ رفع هذا الخطاب الموجه للدائرة. وبما أنه لا يجوز تحميل المدعي تبعات الأخطاء التقنية في أنظمة المدعى عليها، بل وحتى لو كان هناك خطأ من جانبه في عملية التقديم وهو ما ينكره تماماً؛ فإنه لا يجوز أن يمتد أثره

لكل سنوات خدمته حيث يعمل في غير منطقته منذ عام ١٤٣٢هـ، ويتردد ما يقرب من (٤٠٠) كيلو متر يومياً، وينتظر فرصة النقل لرغبته الأولى، والآن وبعدما كان رقمه في المفاضلة قرابة (١٠٠٠) رقم وصل لرقم (١٧)، ثم بسبب هذا الخطأ تلغى عليه كل هذه السنوات، مع العلم أنه تقدم قبل سنوات بطلب مراعاة بعض الظروف الخاصة المتمثلة برعايته لوالده المريض شفاه الله، ولديه صك إعالة صادر من المحكمة العامة بمنطقة تبوك بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ ورقم (٣٣٣٤١٣٤٣) إلا أنه لم يقبل طلبه. وللإيضاح بأنه قد أقام دعوى قيدت برقم (٨٧٥) لعام ١٤٤٢هـ أمام الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض، وصدر فيها حكم بتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ يقضي بإلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من استبعاد المدعي كلياً من حركة النقل العام، لعدم سلامة القرار محل الطعن، استناداً إلى أن نص الفقرة (٥) من المادة (رابعاً) من لائحة آلية وضوابط حركة النقل، لا يفهم منها الحذف لطلب النقل كلياً في حال عدم استكماله بتقديم التفعيل له خلال المدة، ولا يتصور ذلك، وما يلزم على ذلك من تقدمه بطلب نقل جديد وبدء المفاضلة. إلا أن حكم محكمة الاستئناف رقم (١٨٨١) لعام ١٤٤٣هـ الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٧هـ قد قضى بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بالرياض، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بحائل. بناءً عليه تقدم المدعي بدعواه هذه التي يطلب فيها الحكم بنفس ما تم الحكم به سابقاً، وإلغاء قرار الوزارة وإدخاله للحركة هذا العام، وإبقائه في مفاضلة حركة النقل الخارجي. وتقدم ممثل الجهة بمذكرة رد ذكر فيها الرد الموضوعي:

أن المدعي لم يقم بإتمام عملية الإقرار والموافقة في الطلب الإلكتروني الذي قدمه للدخول في مفاضلة النقل على حسب إفادته في دعواه، وهذا الإقرار والموافقة يعتبران متطلباً ضرورياً لإتمام عملية النقل، إذ إن إدخال الرغبات لا تكفي لوحدها للدخول ضمن المفاضلة حسب ما تمت إفادته سابقاً في برنامج تواصل التابع لوزارة التعليم. وقد ورد في تعميم الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والخارجي للعام الدراسي ١٤٤١هـ في آلية ضوابط حركة النقل: رابعاً: -الفقرة الخامسة- ما يلي: "يحذف طلب النقل الخارجي لشاغل الوظيفة التعليمية في الحالات التالية وذكر منها (ب) إذا لم يقم بتفعيل طلبه للعام الحالي من خلال طباعة نموذج الإقرار من النظام وتوقيعه واعتماده من قبل الرئيس المباشر وختمه ورفعه على النظام قبل تاريخ إغلاقه"، وهذا ما حدث مع المدعي، حيث لم يقم بطباعة الإقرار والموافقة على النقل، وطالب في ختام مذكرته الحكم برفض الدعوى لما ذكر من أسباب. فتقدم المدعي بمذكرة جوابية ذكر فيها: أولاً: بالنسبة للتعميم الذي أشار له ممثل الجهة والذي جاء في مطلعه أنه صدر انطلاقاً من اهتمام الوزارة بشاغلي الوظائف التعليمية بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية التربوية، فإنه معمم على مديري التعليم، ولم يتم إبلاغ المدعي به، كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه ليس بحجة، مع تأكيده على أنه ليس فيه استدلال على ما ذكره ممثل الجهة كما سيأتي. ثانياً: لا يخفى على أحد داخل مجتمع شاغلي الوظائف التعليمية، أنه ليس هناك آلية منظمة ومنضبطة للإبلاغ بالمتطلبات سواءً

كانت تعاميم أو غيرها، وكل ما يحصل في العادة هو أخبار يتم تناقلها عبر وسائل التواصل أو المجموعات دون بيان أصل تلك الأخبار، وما إذا كانت مجرد خبر أو تعميم أو لائحة، فعلى سبيل المثال، يتم تناقل خبر بأنه سيتم فتح حركة النقل، وبإمكان الجميع الدخول فيها من خلال تحديث البيانات، و لا يتم إيضاح أي أمر آخر، وهو ما حصل في الحالة محل الدعوى، حيث سمع المدعي بأنه تم فتح النظام لحركة النقل الخارجي، ولأنه ينتظر منذ عشر سنوات، فقد تقدم بطلب تحديث البيانات. ثالثاً: وصلت المدعي رسالة من برنامج نور تفيد بأنه تم فتح تحديث البيانات، ولم يصل له أي أمر آخر، وبسؤال الشخص المعني في المدرسة التي يتبع لها المدعي، أفاده بأن تقديمه سليم. رابعاً: تفاجأ المدعي بعد ذلك باستبعاده من حركة النقل، واستبعاد اسمه من الترتيب بشكل كلي، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ تمت إفادته بأن هناك خطوة بعد تحديث البيانات يتم الدخول لها من خلال أيقونة (الإقرار والموافقة)، ولكن هذه الأيقونة لم تكن موجودة في الصفحة التي دخل فيها المدعي على الإطلاق، ربما لخطأ تقني (كما حصل سابقاً مع ناس آخرين) أو بسبب استبعادي المسبق من قبلهم دون أي مبرر مقبول، بدليل أنه تم تزويده برسالة تفيد بأنه تم فتح التحديث، ولم تكن الخطوة مكتملة عند وصول الرسالة. خامساً: على فرض أنه تم إبلاغ المدعي بالتعميم المذكور، والذي صدر قبل يوم واحد من فتح حركة النقل، فإنه ليس فيه أي استدلال على ما ذكره ممثل الجهة، حيث إنه ينص في الفقرة التي أشار إليها على: "حذف طلب النقل الخارجي"، وهذا على فرض صحته وعدالته، ليس فيه دليل على حذف

اسم المتقدم من الترتيب بشكل كلي، وإنما يدل على حذف الطلب من السنة التي لم يتم التفعيل فيها، حيث إنه لا يخفى على الدائرة أن النقل يتم حسب الأقدمية، والمدعى عليها قد تعدت بتصرفها ذلك حيث قامت بحذف ترتيبه الذي وصل إلى الرقم (١٧) خلال عشر سنوات ليكون ترتيبه الحالي بالرقم (١٠٠٠) بمعنى أنه لا يشمل المدعي النقل طوال مسيرته الوظيفية تقريباً، وهذا ظلم وتعدي لا تقبله الشريعة ولا تقره الأنظمة المرعية، بل ويخالف الهدف من التعميم نفسه، والذي أشار إلى حذف طلب النقل، ولم يشر إلى حذف الترتيب، كما أنه جزاء والجزاء لا يتوسع في تفسيره. وطالب في ختام مذكرته بإلغاء قرار المدعى عليها والمتمثل باستبعاده في مفاضلة حركة النقل الخارجي وإعادة ترتيبه السابق. فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد تم رفعها للحكم.

## الأسباب

لما كان المدعي يطلب في دعواه إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن امتناعها عن إعادة ترتيبه إلى ما كان عليه قبل تقديمه على حركة النقل الأخيرة، وهو من القرارات الوظيفية؛ فإن المختص بنظر هذه الدعوى المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن القبول، ولما كان ما يطالب به المدعي يعد متعلقاً بالقرارات السلبية التي لا تتحصن بفوات مواعيد الطعن عليها، وقد قام قبل قيده لهذه الدعوى بالتظلم أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً لاستيفائها ما ورد في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي قضت: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم... -إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية". وأما من الناحية الموضوعية، فإن المدعي يؤسس دعواه بطلب إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من استبعاده من حركة النقل العام كلياً، في حين تدفع المدعى عليها بسلامة الإجراء باستبعاد المدعي من حركة النقل بعد عدم استكماله طلب النقل بتحديث

بياناته والرفع بذلك. وبدارسة الدائرة للدعوى، وما قُدم فيها من أوراق ومستندات، وحيث نصت الفقرة (٥) من (رابعاً) بآلية وضوابط حركة النقل على أنه: "يحذف طلب النقل الخارجي لشاغل الوظيفية التعليمية في الحالات الآتية: أ-إذا تحقق له النقل على رغبته الأولى. ب-إذا لم يقم بتفعيل طلبه للعام الحالي من خلال طباعة نموذج الإقرار بالنظام وتوقيعه واعتماده من قبل الرئيس المباشر وختمه، ورفعه على النظام قبل إغلاقه". وباستعراض الدائرة وبحثها بالنص النظامي؛ فإنه يتبين لها عدم سلامة إجراء المدعى عليها باستبعاد المدعي كلياً من حركة النقل، وعدم إبقائه وفق ما وصل إليه ترتيبه في المفاضلة للسنوات القادمة، إذ لا يفهم من المادة المبينة الحذف لطلب النقل كلياً في حال عدم استكماله بتقديم التفعيل له خلال المدة، بل ولا يتصور أن يفهم منها التقدم بطلب نقل جديد وبدء المفاضلة عليها من الصفر، وبذلك يتبين بأن المدعى عليها لم توافق اللائحة المقرة لمثل حالة المدعي، وبذلك يتبين للدائرة عدم سلامة القرار محل الطعن لتجاوزه وتجنيه، فبالإضافة إلى عدم شمول حركة النقل في تلك السنة للمدعي، تعدت إلى عقوبة أخرى وهي إهدار ما توصل إليه المدعي في الترتيب العام للمفاضلات، وتكليفه بالبدء والتقديم من جديد، وهذا فيه ظلم وإجحاف، لاسيما وأن المتهم في ذلك ربما يكون الخلل التقني الحاصل في برنامج المدعى عليها عن تقديم المدعي، والذي لا يتحمله، ولا يلزم بدفع فاتورته. ثم إن المستند الذي تتكئ عليه المدعى عليها في ذلك هو تعميم الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والخارجي للعام

الدراسي ١٤٤١هـ في آلية ضوابط حركة النقل: رابعاً (الفقرة الخامسة) والتي تنص على حذف الطلب لتلك السنة، ولم يتناول حذف ما توصل إليه المتقدم في الترتيب العام. ولما كان الأمر كذلك؛ فإنه لا يخفى أن القضاء الإداري في مثل هذه الحالات يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من جملة القرارات الإدارية المشروعة لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار المترتبة عليه. وحيث إن الدائرة وبفحصها لأوراق القضية تبين لها عدم صحة وسلامة القرار محل الطعن، وبذلك يتعين إلغاؤه.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بإعادة ترتيب المدعي (...) في حركة النقل الخارجي إلى نفس ترتيبه قبل إسقاطه منها.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالامتناع عن إعادة ترتيب المدعي**

(...) في حركة النقل الخارجي إلى نفس ترتيبه قبل إسقاطه منها.

وأضافت في أسبابها: أن البين من الخطوات الإجرائية أن الحذف يكون للطلب في العام ذاته الذي لم يستوفِ فيه إجراءات تقديم الطلب، ولا يمتد إلى تغيير المركز القانوني الذي حصل عليه المدعي بالأقدمية في السنوات اللاحقة.